DOSSIÊ

Pedidos de impeachment e minuta de denúncia por crime de responsabilidade

Presidente da República · 3º mandato (2023–2026)

Compilado em 26 de outubro de 2026 a partir de documentos públicos do TCU, da Câmara dos Deputados e de reportagens identificadas

Conteúdo

Parte I	Relatório: pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados (2023–2026)
Parte II	Minuta de denúncia por crime de responsabilidade, com matriz de provas e verificação de boa-fé
Parte III	Anexo: síntese dos fatos em JSON (estrutura solicitada)

Antes de usar este material

- A Parte II é uma minuta. Para protocolar, é preciso preencher os dados do denunciante, reconhecer firma e anexar os documentos oficiais (Lei 1.079/1950, art. 16). A primeira página da Parte II traz as notas ao denunciante e deve ser removida antes do protocolo.
- Os sites do TCU e da Câmara não puderam ser acessados diretamente durante a pesquisa. Os números dos acórdãos foram confirmados por PDFs e registros do próprio TCU encontrados em busca web. O inteiro teor de cada acórdão deve ser conferido em pesquisa.apps.tcu.gov.br.
- Conclusão técnica: os documentos oficiais não demonstram, por si sós, crime de responsabilidade. O TCU aprovou com ressalvas as contas de 2023 a 2025, e os pedidos anteriores não foram recebidos pela Câmara.

Atualização: Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário

Esta decisão é posterior às analisadas na primeira versão da minuta e foi incorporada a ela (item 8-A e matriz de provas).

Processo	TC 024.312/2024-0 (Representação, Programa Pé-de-Meia)
Autor	Ministério Público junto ao TCU
Relator	Ministro Augusto Nardes
Revisor	Ministro Odair Cunha
Sessão	25/08/2026, extraordinária; Ata nº 32/2026-Plenário
Código	AC-2261-32/26-P
Votação	Unânime: prevaleceu a proposta do relator, com acolhimento das ponderações do revisor

O que foi possível confirmar sobre o conteúdo. Segundo trechos dos registros de pesquisa do TCU, o sumário aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do programa. O dispositivo autoriza, excepcionalmente, a execução temporária do programa. A decisão faz referência ao Acórdão 297/2025, que havia exigido a regularização orçamentária.

O que não foi possível confirmar. O texto integral do dispositivo: determinações, prazos, eventuais responsáveis e se houve julgamento definitivo de mérito. Os registros também divergem quanto ao número da ata (19/2026 ou 32/2026). O código eletrônico AC-2261-32/26-P indica a Ata 32.

Contexto. Para 2026, o programa foi incluído na proposta orçamentária, com previsão de cerca de R$ 12 bilhões, reduzida para cerca de R$ 11,4 bilhões após a tramitação no Congresso. Esse dado aparece na minuta como elemento favorável ao denunciado.

Efeito sobre a minuta. O acórdão reforça a constatação técnica do Fato 1, de que havia indícios de descumprimento de normas de finanças públicas. Ao mesmo tempo, mantém o programa autorizado e não aponta, nos trechos disponíveis, responsabilidade pessoal do Presidente da República.

Pedidos de Impeachment contra o Presidente da República

Câmara dos Deputados · 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2023–2026)

Levantamento e análise técnico-jurídica · 26 de outubro de 2026

1. Resumo

Desde janeiro de 2023 foram protocolados na Câmara dos Deputados dezenas de pedidos de impeachment contra o Presidente da República. O último levantamento oficial localizado, de fevereiro de 2024, somava 19 pedidos. Em 2025 vieram novos pedidos, sobre o Pé-de-Meia, as fraudes do INSS e a crise com os Estados Unidos. Até a data deste relatório, não foi localizado registro de que algum deles tenha sido recebido pelo Presidente da Câmara, enviado a comissão especial ou votado em plenário.

A maioria dos pedidos se baseia em declarações públicas do Presidente. Os demais tratam de questões fiscais e administrativas que o TCU examinou e classificou como ressalvas, não como motivo para rejeitar as contas. O TCU recomendou a aprovação, com ressalvas, das contas de 2023, 2024 e 2025.

2. Metodologia e limitações

- **Fonte oficial primária indisponível.** O portal de Dados Abertos da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br) e o portal do TCU não puderam ser acessados diretamente do ambiente de pesquisa, por restrição de rede. Por isso, os dados foram obtidos por busca web em notícias oficiais do TCU e em reportagens de veículos de imprensa.
- **Contagem total não verificada.** Não foi obtido número oficial atualizado para 2025–2026. Os totais citados vêm de levantamentos da Secretaria-Geral da Mesa reproduzidos pela imprensa.
- **Situação processual.** "Sem registro de recebimento" significa que nenhuma fonte consultada noticiou despacho de recebimento. Não equivale a certidão oficial.
- **Viés de fontes.** Parte das reportagens vem de veículos com linha editorial declarada. Os fatos usados neste relatório foram cruzados entre mais de uma fonte sempre que possível.
- **Pedidos de 2026.** Não foi localizado pedido contra o Presidente protocolado em 2026. O único localizado nesse ano, de 25/02/2026, dirige-se a 16 ministros de Estado e não ao Presidente.

3. Rito do impeachment

Legitimidade. Qualquer cidadão pode denunciar o Presidente da República perante a Câmara dos Deputados (Lei nº 1.079/1950, art. 14). A denúncia deve trazer firma reconhecida e documentos comprobatórios ou a indicação de onde estão, além de rol de testemunhas, com no mínimo cinco (art. 16).

Juízo de admissibilidade. Cabe ao Presidente da Câmara receber ou não a denúncia (RICD, art. 218). Não há prazo legal para a decisão. O STF tem recusado fixar prazo, por respeito à separação de Poderes; foi o caso da decisão da Min. Cármen Lúcia em 2021.

Autorização e julgamento. Se a denúncia for recebida, forma-se comissão especial. A abertura do processo exige 2/3 dos deputados, ou seja, 342 votos (CF, art. 51, I, e art. 86). O julgamento cabe ao Senado Federal, sob a presidência do Presidente do STF (CF, art. 52, I e parágrafo único).

Ministros de Estado. Nos crimes de responsabilidade não conexos com os do Presidente, os ministros são julgados pelo STF (CF, art. 102, I, "c"). Por isso o pedido de fevereiro de 2026 contra 16 ministros ficou fora do escopo deste levantamento.

4. Quadro cronológico dos pedidos

Data	Autor(es)	Fato alegado	Enquadramento invocado	Situação conhecida
Jan/2023	Dep. Ubiratan Sanderson (PL-RS); Dep. Evair de Melo (PP-ES)	Declaração do Presidente, na Argentina, qualificando o impeachment de Dilma Rousseff como "golpe".	Não informado nas fontes	Arquivados (art. 105 do RICD): protocolados antes do início da legislatura, em 02/02/2023.
22/03/2023	Dep. Bibo Nunes (PL-RS)	Declaração em entrevista ao Brasil 247 sobre o senador Sergio Moro.	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento pela Presidência da Câmara.
29/03/2023	33 deputados federais (bancada do PL)	"Superpedido": declarações sobre Sergio Moro, incluindo a afirmação de "armação" relacionada a plano do PCC.	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento pela Presidência da Câmara.
1° sem./2023	Diversos (81% de autoria do PL)	Levantamento da Secretaria-Geral da Mesa: 11 pedidos em seis meses; 3 alegavam omissão no 8 de janeiro.	Variado	Nenhum recebido.
Fev/2024	Dep. Carla Zambelli (PL-SP) e outros; 139 assinaturas	Declaração em Adis Abeba (18/02/2024) comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto.	Lei 1.079/1950, art. 5°, item 3 (ato de hostilidade contra nação estrangeira)	Não pautado pelo Presidente da Câmara, Arthur Lira. Juristas ouvidos pela imprensa apontaram falta de tipicidade.
Até fev/2024	—	Total acumulado no 3° mandato: 19 pedidos (2 arquivados, 17 aguardando análise).	—	Nenhum votado em plenário.
Dez/2024 – fev/2025	Dep. Rodolfo Nogueira (PL-MS); 92 a 130 apoiadores conforme a data	Programa Pé-de-Meia: execução de cerca de R$ 6 bilhões fora do Orçamento, após cautelar do TCU (22/01/2025).	Crime contra a lei orçamentária (art. 10 da Lei 1.079/1950), por analogia às "pedaladas" de 2015	Protocolo efetivo não confirmado nas fontes. Hugo Motta (Presidente da Câmara desde 01/02/2025) declarou que não pautaria.
07/05/2025	Dep. Evair de Melo (PP-ES)	Fraudes em descontos do INSS (Operação Sem Desconto, PF/CGU), com menção ao Sindnapi, entidade ligada a irmão do Presidente.	Art. 85 da CF; arts. 6° e 9° da Lei 1.079/1950	Sem registro de recebimento.
08/05/2025	Guto Zacarias (dep. estadual SP, União Brasil)	Omissão do governo diante das fraudes do INSS. Terceiro pedido sobre o tema; houve também pedido do dep. distrital Pastor Daniel (PP-DF).	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento.

Data	Autor(es)	Fato alegado	Enquadramento invocado	Situação conhecida
15/07/2025	Dep. Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros 71 parlamentares	Crise diplomática com os EUA e tarifa de 50% sobre produtos brasileiros; aproximação com o Irã; não classificação do PCC como organização terrorista; desdolarização no BRICS.	Lei 1.079/1950, art. 5º, item 6, e art. 9º, item 7	Entregue a Hugo Motta; sem registro de recebimento.
Jul/2025	Dep. Marcos Pollon (PL-MS)	Declarações públicas que teriam agravado a crise com os EUA. Segundo a imprensa, 12º pedido do deputado no mandato.	Lei 1.079/1950, art. 5º (hostilidade contra nação estrangeira)	Sem registro de recebimento.
Data não confirmada	Fernando Francischini (Solidariedade-PR)	Gestão orçamentária, incluindo alteração da meta fiscal de 2025.	Crimes contra a lei orçamentária (alegado)	Sem registro de recebimento.

5. Análise técnico-jurídica

5.1 Pedidos baseados em declarações públicas

Esta é a categoria mais numerosa: as falas sobre o impeachment de 2016, sobre Sergio Moro, sobre Israel e sobre os EUA. Os pedidos costumam invocar o art. 9º, item 7 (proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo) e o art. 5º (crimes contra a existência política da União). O primeiro é um tipo aberto e, por isso, depende mais de juízo político. O segundo exige ato concreto que exponha a República a perigo de guerra ou comprometa sua neutralidade. Declarações diplomáticas dificilmente preenchem esse requisito, e foi esse o argumento dos juristas ouvidos pela imprensa no caso de fevereiro de 2024.

5.2 Pedidos de natureza fiscal e orçamentária

O pedido sobre o Pé-de-Meia busca reproduzir a tese das "pedaladas" de 2015 (art. 10 da Lei 1.079/1950). Há uma diferença relevante em relação ao precedente. Em 2015 o TCU recomendou a rejeição das contas de 2014. No caso do Pé-de-Meia, o TCU suspendeu recursos por cautelar (Acórdão 61/2025), revogou a medida (Acórdão 297/2025) e, em 25/08/2026, no Acórdão 2.261/2026, apontou indícios de descumprimento de normas de finanças públicas, mas autorizou a execução temporária do programa. As contas dos exercícios correspondentes foram aprovadas com ressalvas.

5.3 Pedidos relativos às fraudes do INSS

A fraude foi apurada pela Polícia Federal e pela CGU, e o dano é relevante. O crime de responsabilidade, porém, exige conduta atribuível pessoalmente ao Presidente, seja ação ou omissão dolosa (arts. 6º e 9º). As fontes consultadas não indicam ato oficial que demonstre participação ou omissão pessoal do Presidente. A comissão da Câmara que pediu investigação à PGR (jun/2025) baseou-se em declarações dele sobre a apuração, e não em ato administrativo.

5.4 Parâmetro oficial: as contas do Presidente no TCU

Exercício	Sessão	Relator	Parecer prévio	Principais achados
2023	12/06/2024	Vital do Rêgo	Aprovação com ressalvas (unânime). TC 010.005/2024-2	Distorções contábeis no Balanço Geral da União; questionamentos sobre benefícios tributários.

Exercício	Sessão	Relator	Parecer prévio	Principais achados
2024	11/06/2025	Jhonatan de Jesus	Aprovação com ressalvas (unânime). Acórdão 1.326/2025-Plenário, TC 008.437/2025-4	Irregularidade: renúncias de receita sem os requisitos da LRF/LDO (com medidas compensatórias). Impropriedades em dados de créditos recuperados e fontes com saldo negativo.
2025	10/06/2026	Benjamin Zymler	Aprovação com ressalvas (unânime). Acórdão 1.442/2026-Plenário, TC 005.405/2026-2	Garantia de R$ 12 bi aos Correios sem análise técnica adequada; R$ 48,7 bi excluídos da meta fiscal (meta cumprida); governança das renúncias; 12 ressalvas no BGU.

Para comparação: a última recomendação de rejeição de contas presidenciais pelo TCU foi a das contas de 2014, emitida em 2015, no governo Dilma Rousseff. O julgamento definitivo das contas cabe ao Congresso Nacional (CF, art. 49, IX).

6. Conclusão

Os pedidos de impeachment apresentados no período não foram recebidos pela Presidência da Câmara. Arthur Lira e Hugo Motta declararam publicamente que não pautariam a matéria. Do ponto de vista jurídico, os fatos que podem ser verificados em fontes oficiais não demonstram, por si sós, um crime de responsabilidade tipificado na Lei nº 1.079/1950. Os pareceres do TCU são favoráveis à aprovação das contas, e a maior parte das denúncias se apoia em declarações, cujo enquadramento depende de juízo político. Isso não impede que um cidadão apresente nova denúncia, mas ela teria de demonstrar ato concreto, autoria pessoal e adequação a um tipo legal específico.

7. Como obter confirmação oficial

- Consultar o portal de Dados Abertos da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br), endpoint de proposições, filtrando pelo tipo correspondente a denúncia por crime de responsabilidade (sigla DCR; confirmar no catálogo de tipos do portal).
- Apresentar pedido com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) ao Serviço de Informação ao Cidadão da Câmara, solicitando a relação dos pedidos protocolados de 2023 a 2026 e a situação de cada um.
- Conferir os acórdãos das contas presidenciais no sistema de pesquisa do TCU (pesquisa.apps.tcu.gov.br) e o andamento do julgamento dessas contas no Congresso Nacional.

8. Fontes consultadas

1. Câmara – contagem de pedidos em 2023 (Crusoé, citando a Secretaria-Geral da Mesa): https://crusoe.com.br/diario/em-seis-meses-lula-ja-teve-11-pedidos-de-impeachment-na-camara/
2. Pedidos de 2023 (33 assinaturas) – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pedido-de-impeachment-de-lula-com-33-assinaturas-de-deputados-e-apresentado-entenda/
3. Pedido de 2023 sobre Dilma – Gazeta do Povo: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/oposicao-pede-impeachment-de-lula-por-chamar-de-golpe-destituicao-de-dilma/

4. Pedido de fev/2024 (Israel/Holocausto) – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/oposicao-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-fala-sobre-israel-saiba-o-que-acontece-agora/
5. Pedido com 139 assinaturas – Metrópoles: https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/pedido-de-impeachment-de-lula-e-protocolado-com-139-assinaturas
6. Contagem de 19 pedidos até fev/2024 – ND Mais: https://ndmais.com.br/politica/impeachment-de-lula-ha-possibilidade-de-um-novo-processo/
7. Pé-de-Meia – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/oposicao-vai-pedir-impeachment-de-lula-por-irregularidades-no-pe-de-meia/
8. Pé-de-Meia – Poder360 (92 assinaturas): https://www.poder360.com.br/poder-congresso/pedido-de-impeachment-de-lula-tem-92-assinaturas-diz-deputado/
9. Hugo Motta descarta pautar impeachment – Diário do Pará: https://diariodopara.com.br/noticias/brasil/hugo-motta-descarta-pautar-pedido-de-impeachment-de-lula-na-camara/
10. INSS – Metrópoles (Evair de Melo): https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/deputado-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-escandalo-do-inss
11. INSS – InfoMoney: https://www.infomoney.com.br/politica/deputado-pede-impeachment-de-lula-por-escandalo-do-inss-irmao-do-presidente-e-alvo/
12. INSS – Metrópoles (3° pedido): https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/inss-3o-pedido-de-impeachment-de-lula-e-protocolado-na-camara
13. Crise com os EUA (Nikolas Ferreira) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/110240/nikolas-ferreira-protocola-pedido-de-impeachment-contra-lula
14. Crise com os EUA (Marcos Pollon) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/110544/deputado-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-crise-com-os-eua
15. Gestão orçamentária (Francischini) – Gazeta do Povo: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/lula-enfrenta-pedido-de-impeachment-por-ma-gestao-da-economia/
16. Pedido contra 16 ministros (fev/2026) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/116722/oposicao-apresenta-pedido-de-impeachment-contra-16-ministros-de-lula
17. STF e o prazo do Presidente da Câmara – Money Times: https://www.moneytimes.com.br/carmen-lucia-rejeita-pedido-que-tentava-obrigar-lira-a-analisar-impeachment-de-bolsonaro/
18. TCU – Contas do Presidente 2023: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2023
19. TCU – Contas do Presidente 2024: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024
20. TCU – Contas do Presidente 2025: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2025
21. TCU – Acórdão 1.442/2026-Plenário: https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

NOTAS AO DENUNCIANTE — REMOVER ESTA PÁGINA ANTES DO PROTOCOLO

- Esta é uma minuta preparada a partir de documentos públicos. Recomenda-se revisão por advogado(a). Não é obrigatório, mas é prudente.
- **Campos em amarelo** devem ser preenchidos com seus dados ou conferidos no documento oficial antes da assinatura.
- **Firma reconhecida** em cartório é obrigatória (Lei 1.079/1950, art. 16). Anexe RG, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, que comprova a cidadania (art. 14).
- **Anexe os documentos do item VIII.** Baixe cada um da fonte oficial (TCU, DOU, Câmara). Onde a minuta diz "conforme noticiado", confira o dado no documento oficial e ajuste o texto se houver diferença.
- **Prazo.** A denúncia só pode ser recebida enquanto o denunciado estiver no cargo (art. 15). O mandato em curso termina em 5 de janeiro de 2027 (CF, art. 82, na redação da EC 111/2021). Se houver recondução, há controvérsia sobre responsabilização por atos de mandato anterior.
- **Protocolo:** Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em Brasília. Confirme com a Câmara se há forma de protocolo à distância.
- **Avaliação franca:** o TCU recomendou a aprovação, com ressalvas, das contas de 2023, 2024 e 2025, e pedidos anteriores sobre o Pé-de-Meia não prosperaram. A chance de recebimento é baixa. A denúncia continua sendo um exercício legítimo de cidadania, desde que se mantenha fiel aos documentos.
- **Boa-fé:** não acrescente fatos sem prova nem amplie o que os documentos dizem. Imputar crime a alguém sabendo que é inocente é crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Por isso a minuta traz, no item IV, os elementos favoráveis ao denunciado.
- **Fato excluído:** a garantia da União ao empréstimo de R$ 12 bilhões aos Correios (TCU, Acórdão 1.359/2026) ficou de fora. O próprio relator registrou que a decisão não tem caráter punitivo e não há ato pessoal do Presidente identificado.
- **Acórdão 2.261/2026 (item 8-A):** a identificação foi confirmada em registros do TCU: sessão extraordinária de 25/08/2026, Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P. O inteiro teor não pôde ser lido. A descrição do conteúdo vem de trechos da pesquisa do TCU. Leia o dispositivo completo antes de protocolar e ajuste os itens 8-A e 15 se ele disser algo diferente.
- **Contas de 2023:** o processo é o TC 010.005/2024-2. O número do acórdão não foi confirmado: há indício de que seja o Acórdão nº 1.106/2024-TCU-Plenário. Confira antes de citar.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

[NOME COMPLETO], brasileiro(a), [estado civil], [profissão], portador(a) da cédula de identidade RG nº [_____], inscrito(a) no CPF sob o nº [_____], eleitor(a) inscrito(a) sob o título nº [_____], Zona [__], Seção [__], residente e domiciliado(a) em [endereço completo, CEP], endereço eletrônico [e-mail], no pleno gozo de seus direitos políticos, vem respeitosamente, com fundamento nos arts. 85, VI e VII, e 86 da Constituição Federal e nos arts. 14 a 16 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, apresentar

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE

contra o Presidente da República, **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DA LEGITIMIDADE E DA ADMISSIBILIDADE

1. Qualquer cidadão pode denunciar o Presidente da República perante a Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950, art. 14). A condição de cidadão do denunciante está comprovada pelos documentos anexos (Doc. 1).

2. O denunciado está no exercício do cargo, o que permite o recebimento da denúncia (art. 15).

3. A prova é essencialmente documental: atos oficiais do Tribunal de Contas da União e leis publicadas no Diário Oficial da União, relacionados no item VIII. Cumpre-se, assim, o art. 16 da Lei nº 1.079/1950.

4. O rito observará a Lei nº 1.079/1950, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 218) e as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 378/DF.

II. DOS FATOS

Fato 1: execução do Programa Pé-de-Meia à margem da Lei Orçamentária Anual

5. O Programa Pé-de-Meia, incentivo financeiro-educacional a estudantes do ensino médio, foi instituído pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024 (Doc. 4). Ele é operado por meio do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (Fipem), fundo de natureza privada.

6. Conforme noticiado, as Leis nº 14.995/2024 e nº 15.076/2024 autorizaram a transferência ao Fipem de recursos não utilizados do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) e do Fundo de Garantia de Operações (FGO) (Doc. 5). [Conferir no DOU o teor exato dessas leis.]

7. Em 20 de janeiro de 2025, o Ministro Augusto Nardes concedeu medida cautelar no processo TC 024.312/2024-0. Em 22 de janeiro de 2025, o Plenário do Tribunal de Contas da União a referendou por unanimidade (Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário, Doc. 2). A medida suspendeu o uso, no Programa, de cerca de R$ 6 bilhões oriundos do FGO e do Fgeduc que capitalizaram o Fipem sem trânsito pelo Orçamento Geral da União. Segundo o relator, a lei permite que a União transfira recursos ao fundo, mas não permite que o pagamento dos incentivos aos estudantes se dê à margem do orçamento. Ficaram excepcionalmente preservados, em 2024 e 2025, os R$ 6,1 bilhões provenientes do Fundo Social.

8. Em 12 de fevereiro de 2025, o Plenário deu provimento parcial ao agravo da Advocacia-Geral da União e revogou a cautelar (Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário, Doc. 3). Fundamentou-se no perigo da demora reverso e nos impactos sociais da interrupção do programa, e reservou para momento posterior a análise de mérito. O Tribunal autorizou, de forma provisória e excepcional, a continuidade dos pagamentos com recursos do Fipem e fixou prazo de 120 dias para que o Poder Executivo adequasse o financiamento às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Segundo o relatório desse acórdão, o custo anual estimado do programa é de R$ 12,5 bilhões, enquanto o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 previa apenas R$ 1 bilhão. O Executivo enviou ao Congresso o PLN nº 5/2025, que propõe crédito suplementar de R$ 686 milhões ao Ministério da Educação para o programa (Doc. 8).

8-A. Em 25 de agosto de 2026, em sessão extraordinária, o Plenário do TCU proferiu por unanimidade, no mesmo processo, o Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (Doc. 3-A). O processo é uma representação do Ministério Público junto ao TCU, com relatoria do Ministro Augusto Nardes e revisão do Ministro Odair Cunha. Segundo os registros de pesquisa do TCU, o sumário da decisão aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do Programa. O Tribunal, ainda assim, autorizou excepcionalmente a execução temporária do programa. [Conferir o inteiro teor, em especial o dispositivo, antes do protocolo.]

Fato 2: sanção de leis que concederam benefícios tributários sem os requisitos legais

9. No parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2024, aprovado em 11 de junho de 2025 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4, relator: Ministro Jhonatan de Jesus, Doc. 6 e 7), o TCU apontou como *irregularidade* a concessão ou ampliação de benefícios tributários, por meio de renúncia de receita, sem observância das exigências legais. Segundo o Tribunal, das 23 desonerações instituídas por 19 atos normativos em 2024, parte não atendeu aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Constituição. [Identificar no relatório do TCU, capítulo sobre renúncias, quais leis foram apontadas e qual dispositivo constitucional foi citado, provavelmente o art. 113 do ADCT.]

10. O TCU também alertou o Poder Executivo de que, na elaboração e na sanção de leis de concessão ou ampliação de benefícios tributários, regras da LDO e da LRF deixaram de ser cumpridas. A sanção é ato privativo e pessoal do Presidente da República (CF, art. 84, IV). Isso estabelece o vínculo direto entre o fato apontado pelo TCU e a conduta do denunciado.

III. DO DIREITO

III.1 Do crime de responsabilidade contra a lei orçamentária

11. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária e o cumprimento das leis (CF, art. 85, VI e VII). A Lei nº 1.079/1950 tipifica, entre outros, os de "infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária" (art. 10, item 4) e "ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas" (art. 11, item 1).

III.2 Do enquadramento do Fato 1

12. A Constituição exige que a lei orçamentária anual compreenda as despesas da União (art. 165, § 5º). Ela também proíbe o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, I e II). A Lei nº 4.320/1964 consagra o princípio da universalidade (art. 2º). A execução de um programa federal de transferência de renda com recursos que circularam fora do Orçamento Geral da União, como constatado pelo TCU em juízo cautelar, pode configurar, em tese, as condutas do art. 10, item 4, e do art. 11, item 1, da Lei nº 1.079/1950. Cabe à Câmara dos Deputados, após a instrução, avaliar a autoria e a responsabilidade pessoal do denunciado.

III.3 Do enquadramento do Fato 2

13. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra o sistema constitucional das leis orçamentárias (CF, art. 165, II). Concessão ou ampliação de benefício tributário que resulte em renúncia de receita exige estimativa de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação (LRF, art. 14). Proposição legislativa que crie renúncia de receita deve vir acompanhada da estimativa de impacto (ADCT, art. 113). Sancionar leis que, segundo o TCU, descumpriram esses requisitos pode configurar, em tese, a conduta do art. 10, item 4, da Lei nº 1.079/1950.

III.4 Da autonomia desta instância em relação ao parecer do TCU

14. O parecer prévio do TCU sobre as contas presidenciais é opinativo (CF, art. 71, I). O julgamento dessas contas cabe ao Congresso Nacional (CF, art. 49, IX). A responsabilização por crime de responsabilidade é instância político-jurídica autônoma, regida pela Lei nº 1.079/1950. A aprovação das contas com ressalvas não impede, por si só, a apuração de condutas específicas nesta sede. Do mesmo modo, a existência de ressalvas não demonstra, por si só, a prática de crime.

IV. DA LEALDADE PROCESSUAL: ELEMENTOS FAVORÁVEIS AO DENUNCIADO

15. Em respeito à boa-fé e para que esta Casa decida com informação completa, o denunciante registra os seguintes elementos favoráveis ao denunciado, todos extraídos das mesmas fontes oficiais:

a) O TCU recomendou, por unanimidade, a aprovação com ressalvas das Contas do Presidente da República dos exercícios de 2023 (TC 010.005/2024-2), 2024 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário) e 2025 (Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário, TC 005.405/2026-2), sem recomendar a rejeição de nenhuma delas (Doc. 6 e 9).

b) No Fato 1, as transferências ao Fipem tiveram amparo em leis aprovadas pelo Congresso Nacional. A decisão do TCU foi cautelar, sem julgamento de mérito, e foi revogada pelo Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário. O Executivo apresentou proposta de regularização (PLN nº 5/2025), e a Advocacia-Geral da União sustenta a legalidade das transferências e o cumprimento da determinação de iniciar o processo legislativo. Para 2026, conforme noticiado, o programa foi incluído na proposta orçamentária com previsão de cerca de R$ 12 bilhões, valor reduzido para cerca de R$ 11,4 bilhões na tramitação no Congresso. Mesmo no Acórdão nº 2.261/2026, o TCU manteve a autorização para a execução do programa.

c) No Fato 2, o próprio TCU registrou que todas as renúncias de receita que entraram em vigor em 2024 foram acompanhadas de medidas compensatórias. Parte das leis pode ter origem em iniciativa parlamentar.

d) Os documentos oficiais não demonstram, por si sós, intenção deliberada do denunciado de violar a lei orçamentária. Por isso o denunciante pede a instrução descrita no item V.

V. DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

16. Com fundamento no art. 20 da Lei nº 1.079/1950, que autoriza a Comissão Especial a realizar as diligências necessárias ao esclarecimento da denúncia, requer-se:

e) a requisição ao Tribunal de Contas da União de cópia integral do processo TC 024.312/2024-0 (Pé-de-Meia), inclusive dos Acórdãos nº 61/2025, nº 297/2025 e nº 2.261/2026-TCU-Plenário e do acompanhamento do cumprimento do prazo de 120 dias, e do processo TC 008.437/2025-4 (Contas do Presidente da República, exercício de 2024), em especial o capítulo sobre renúncias de receita;

f) a requisição ao Ministério da Educação, ao Ministério da Fazenda e ao agente operador do Fipem dos demonstrativos dos pagamentos do Programa Pé-de-Meia em 2024 e 2025, com a origem dos recursos (orçamentária ou extraorçamentária);

g) a requisição à Casa Civil da Presidência da República dos processos de sanção das leis apontadas pelo TCU, com as estimativas de impacto orçamentário-financeiro e as manifestações dos órgãos técnicos;

h) a informação, pelo Congresso Nacional, sobre a tramitação e o resultado do PLN nº 5/2025 e o julgamento das contas presidenciais de 2023 a 2025;

i) a oitiva das testemunhas arroladas no item IX, se houver.

VI. DOS PEDIDOS

17. Diante do exposto, requer-se:

j) o recebimento desta denúncia, sua leitura no expediente da sessão seguinte e o envio a Comissão Especial (Lei nº 1.079/1950, art. 19);

k) a realização das diligências do item V e a notificação do denunciado para se manifestar;

l) caso a instrução confirme a responsabilidade pessoal do denunciado, a autorização para instauração do processo pelo Senado Federal (CF, arts. 51, I, e 86), para aplicação das sanções do art. 52, parágrafo único, da Constituição.

VII. DECLARAÇÃO DE BOA-FÉ

18. O denunciante declara que os fatos narrados foram extraídos exclusivamente de documentos públicos oficiais e de notícias de fontes identificadas, todos relacionados no item VIII e no Anexo. Declara que reproduziu também os elementos favoráveis ao denunciado e que não lhe imputa fato que saiba ser falso. A presente denúncia busca a apuração dos fatos pelo órgão constitucionalmente competente, sem prejuízo do direito de defesa.

VIII. DOS DOCUMENTOS

1. Doc. 1: documento de identidade, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral do denunciante.
2. Doc. 2: Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 22/01/2025, referendo de medida cautelar, Pé-de-Meia.
3. Doc. 3: Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 12/02/2025, que revogou a cautelar e fixou prazo de 120 dias.
4. Doc. 3-A: Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 25/08/2026, Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P.
5. Doc. 4: Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024 (DOU).
6. Doc. 5: Leis nº 14.995/2024 e nº 15.076/2024 (DOU).
7. Doc. 6: Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário (TC 008.437/2025-4), relatório e parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República, exercício de 2024.
8. Doc. 7: notícia oficial do TCU, "TCU aprova com ressalvas as contas do presidente da República de 2024".
9. Doc. 8: PLN nº 5/2025 (Congresso Nacional).

10. Doc. 9: pareceres prévios sobre as contas de 2023 (TC 010.005/2024-2, acórdão a confirmar) e de 2025 (Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário, TC 005.405/2026-2).

IX. ROL DE TESTEMUNHAS

Facultativo. O art. 16 da Lei nº 1.079/1950 exige rol de no mínimo cinco testemunhas apenas para crimes que dependam de prova testemunhal. Se forem indicadas, devem ser pessoas com conhecimento técnico dos fatos, qualificadas com nome, profissão e endereço.

1. [nome, profissão, endereço]
2. [nome, profissão, endereço]
3. [nome, profissão, endereço]
4. [nome, profissão, endereço]
5. [nome, profissão, endereço]

Nestes termos, pede deferimento.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2026.

_____

[NOME COMPLETO DO DENUNCIANTE]
(assinatura com firma reconhecida)

ANEXO: MATRIZ DE PROVAS E VERIFICAÇÃO DE BOA-FÉ

Para cada afirmação da denúncia, a tabela indica a fonte, o grau de verificação e o elemento que pesa contra a acusação.

Afirmação	Fonte / identificador	Verificação	Elemento contrário
Pé-de-Meia instituído por lei e operado pelo Fipem, fundo privado	Lei 14.818/2024 camara.leg.br/legin	Fonte oficial localizada; conferir o texto	—
Leis 14.995/2024 e 15.076/2024 autorizaram transferências do Fgeduc e FGO ao Fipem	DOU	Imprensa; conferir no DOU	Amparo legal aprovado pelo Congresso
TCU suspendeu cerca de R$ 6 bi por pagamentos à margem do OGU	Acórdão 61/2025-Plenário (22/01/2025) TC 024.312/2024-0	Texto do TCU localizado; número confirmado	Decisão cautelar, sem mérito; Fundo Social preservado
TCU revogou a cautelar e deu 120 dias para adequação	Acórdão 297/2025-Plenário (12/02/2025)	Notícia oficial do TCU e ofício do TCU à Câmara (Aviso 902/2025)	Agravo da AGU parcialmente provido; mérito reservado
TCU (25/08/2026): indícios de descumprimento de normas de finanças públicas; execução temporária autorizada	Acórdão 2.261/2026-Plenário Ata 32/2026 · AC-2261-32/26-P	Identificação confirmada; conteúdo por trechos da pesquisa do TCU; ler o inteiro teor	Programa autorizado; incluído no Orçamento de 2026
Executivo propôs crédito de R$ 686 mi (PLN 5/2025)	Agência Câmara	Fonte oficial (Câmara)	Iniciativa de regularização
2024: 23 desonerações por 19 atos; parte sem requisitos da LRF, LDO e CF	Acórdão 1.326/2025-Plenário TC 008.437/2025-4	Número confirmado (TCU); conferir capítulo de renúncias no relatório	Todas com medidas compensatórias; contas aprovadas
Contas de 2023, 2024 e 2025 aprovadas com ressalvas, por unanimidade	2023: TC 010.005/2024-2 (acórdão a confirmar) 2024: Acórdão 1.326/2025 2025: Acórdão 1.442/2026	Fonte oficial	Favorável ao denunciado

Fontes consultadas

1. TCU – Pé-de-Meia (notícia oficial): https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-da-educacao-deve-adequar-uso-de-recursos-para-o-programa-pe-de-meia
2. TCU – Acórdão 61/2025 (cópia publicada pelo Poder360): https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-Meia_referendo-de-cautelar.pdf
3. AGU – recurso contra a cautelar (cópia publicada pelo Poder360): https://static.poder360.com.br/2025/01/AGU-recorre-decisao-TCU-Pe-de-Meia.pdf
4. Lei 14.818/2024 – Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14818-16-janeiro-2024-795255-norma-pl.html
5. TCU dá 120 dias – InfoMoney: https://www.infomoney.com.br/politica/tcu-da-120-dias-para-governo-tomar-providencias-para-incluir-pe-de-meia-no-orcamento/
6. PLN 5/2025 – Agência Câmara: https://www.camara.leg.br/noticias/1174945-projeto-suplementa-recursos-para-o-programa-pe-de-meia/
7. Leis 14.995 e 15.076 – CartaCapital: https://www.cartacapital.com.br/?p=488367

8. TCU – notícia oficial do Acórdão 297/2025 (prazo de 120 dias): https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento
9. TCU – Aviso 902/2025 à Câmara (cita o Acórdão 297/2025): https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cffc/expedientes-recebidos/Aviso000.902_2025GABPRES.pdf
10. TCU – pauta do Plenário com o TC 024.312/2024-0 (agosto/2026): https://portal.tcu.gov.br/uploads/pautas/pauta-23169-25960264248034387 00.pdf
11. Orçamento de 2026 e Pé-de-Meia – DGABC: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4254407/veja-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-orcamento-de-2026-enviado-pelo-governo-lula-ao-congresso
12. Orçamento de 2026 após o Congresso – Correio Braziliense (25/12/2025): https://edicao.correiobraziliense.com.br/correiobraziliense/2025/12/25/1254c0/pdf/A02-POL-2512-DIG.pdf
13. TCU – Acórdão 1.326/2025 (Contas 2024): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf
14. TCU – Voto do relator, Contas 2023 (TC 010.005/2024-2): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-governo-2023/4%20Voto%20Ministro%20VR%20(relator)%20CG2023.pdf
15. TCU – Contas do Presidente 2024: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024
16. Contas 2024, renúncias – Exame: https://exame.com/economia/tcu-aprova-com-ressalvas-contas-de-2024-do-governo-lula-e-alerta-para-renuncias-fiscais/
17. Contas 2024, irregularidade – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/tcu-ve-irregularidade-mas-aprova-contas-do-governo-lula-de-2024/
18. TCU – Contas do Presidente 2023: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2023
19. TCU – Acórdão 1.442/2026 (Contas 2025): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

Parte III. Anexo: síntese dos fatos em JSON

Estrutura solicitada inicialmente, atualizada com os números dos acórdãos confirmados. Os campos de enquadramento indicam se a tipificação é apenas em tese.


```
{
  "pedido_impeachment": {
    "denunciante": "Cidadão Brasileiro / Representação Coletiva",
    "denunciado": "Presidente da República",
    "fundamentacao_legal_geral": "Lei nº 1.079/1950 e Artigo 85 da CF/88",
    "conclusao_da_analise": "Os fatos verificados em fontes oficiais apontam irregularidades fiscais
reconhecidas pelo TCU, mas não demonstram, por si sós, crime de responsabilidade. As contas de 2023
a 2025 foram aprovadas com ressalvas. O enquadramento abaixo é em tese e depende de instrução.",
    "fatos_cronologicos": [
      {
        "id": 1,
        "data_fato": "2025-01-22",
        "descricao_evento": "O Plenário do TCU referenda cautelar que suspende cerca de R$ 6 bilhões
do FGO e do Fgeduc usados no Programa Pé-de-Meia via Fipem, sem trânsito pelo Orçamento Geral da
União.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: art. 10, item 4, e art. 11, item 1 (não reconhecido
oficialmente)",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-
Meia_referendo-de-cautelar.pdf",
            "codigo_identificador": "Acórdão 61/2025-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 2,
        "data_fato": "2025-02-12",
        "descricao_evento": "O TCU dá provimento parcial ao agravo da AGU, revoga a cautelar,
autoriza a execução provisória com recursos do Fipem e fixa 120 dias para a regularização
orçamentária. O mérito fica reservado.",
        "enquadramento_lei_1079": "Elemento de contexto: favorável ao denunciado",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-
para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento",
            "codigo_identificador": "Acórdão 297/2025-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 3,
        "data_fato": "2025-06-11",
        "descricao_evento": "Parecer prévio favorável com ressalvas às Contas de 2024.
Irregularidade: concessão ou ampliação de benefícios tributários sem os requisitos da LRF (art. 14),
da LDO e da CF (23 desonerações por 19 atos). Todas tiveram medidas compensatórias.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: art. 10, item 4, pela sanção presidencial (não
reconhecido oficialmente)",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd
%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf",
            "codigo_identificador": "Acórdão 1.326/2025-TCU-Plenário; TC 008.437/2025-4"
```

```
          }
        ]
      },
      {
        "id": 4,
        "data_fato": "2026-06-10",
        "descricao_evento": "Parecer prévio favorável com ressalvas às Contas de 2025: garantia aos
Correios sem análise técnica adequada; R$ 48,7 bilhões excluídos da meta fiscal; meta cumprida.",
        "enquadramento_lei_1079": "Nenhum: elemento de contexto",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd
%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf",
            "codigo_identificador": "Acórdão 1.442/2026-TCU-Plenário; TC 005.405/2026-2"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 5,
        "data_fato": "2026-08-25",
        "descricao_evento": "O TCU, por unanimidade, aponta indícios de descumprimento de normas
constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo do Pé-de-Meia e autoriza excepcionalmente a
execução temporária do programa. Inteiro teor não verificado.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: reforça o Fato 1 (art. 10, item 4; art. 11, item 1); sem
indicação de responsabilidade pessoal",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br",
            "codigo_identificador": "Acórdão 2.261/2026-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0; AC-2261-
32/26-P"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```